

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2712/2533

นายเต็มศักดิ์ กฤษณามระ ผู้ชำระบัญชี
ร้องขอให้

ผู้ร้อง

บริษัทเงินทุนชินเชียวรธรัสต์ จำกัด ล้ม
ละลาย

ผู้ร้อง

นายอนันต์ รักเจริญเมือง

ผู้ร้อง

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

ผู้คัดค้าน

นายอนันต์ รักเจริญเมือง ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 153

ความว่า ผู้ร้องฎีกา มีมูลพอที่จะชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แถลงคัดค้าน (อันดับ 115)

คดีสืบเนื่องจากศาลได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์บริษัทเงินทุนชินเชียวรธรัสต์ จำกัด
ลูกหนี้ เด็ดขาด เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ร้องชำระหนี้ตาม
สัญญาขายลดเช็คจำนวน 2 ฉบับรวมเป็นเงิน 1,052,084 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย ผู้
ร้องได้มีหนังสือปฏิเสธหนี้ แต่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สอบสวนแล้วมีคำสั่งยืนยัน
หนี้ดังกล่าว ผู้ร้องจึงยื่นคำร้องต่อศาลว่าผู้ร้องไม่เคยทำสัญญาขายลดเช็คกับลูกหนี้
ไม่เคยได้รับเงิน 1,052,084 บาท จากการขายลดเช็ค สัญญาขายลดเช็คเป็นสัญญา

ปลอม ขอให้จำหน่ายชื่อผู้ร้องออกจากบัญชีลูกหนี้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์คัดค้าน ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วมีคำสั่งให้ผู้ร้องชำระเงิน 1,052,084 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย ร้อยละ 15 ต่อปี ของต้นเงิน 104,167 บาท และ 947,917 บาท นับแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2528 และวันที่ 16 กันยายน 2528 อันเป็นวันที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน ตามเช็คแต่ละฉบับตามลำดับเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ ทรัพย์ของบริษัทเงินทุนชินเซียร์ทรัสต์ จำกัด ลูกหนี้

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา โดยได้รับอนุญาตให้ฎีกาอย่างคนอนาถา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 111,116)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์แต่ผู้ร้องไม่วางหลัก ประกันภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด(อันดับ 99 แผ่นที่ 5,102)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าผู้ร้องหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระ พร้อม ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ในต้นเงินแต่ละจำนวนและนับแต่เวลาที่กำหนดให้ ชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ จนถึงวันฟังคำสั่งนี้และต่อไปอีก 1 ปี มาให้จนเป็น ที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่าง ฎีกามีฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ถ้าผู้ร้องหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระ พร้อม
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ในต้นเงินแต่ละจำนวนและนับแต่เวลาที่กำหนดให้
ชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ จนถึงวันฟังคำสั่งนี้และต่อไปอีก 1 ปี มาให้จนเป็น
ที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่าง
ฎีกามีฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(ประจักษ์ พุทธิสมบัติ-นิเวศน์ คำผอง-บุญศรี กอบบุญ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>